Einspruch gegen die Schenkungsteuerfestsetzung

Datum 20.07.2026

Von Felix Boscherharb · Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht · Freiburg im Breisgau

An Finanzamt Freiburg-Land · Zentrale Schenkungsteuerstelle · Hubertus Tomasius

Namens und in Vollmacht von Matthias Vetter lege ich gegen den Schenkungsteuerbescheid vom 01.07.2026 für den Erwerb vom 15.03.2024 Einspruch ein. Ich beantrage die ersatzlose Aufhebung der Festsetzung. Der Bescheid ist am 06.07.2026 zugestellt worden.

Dass mein Mandant der Bank einen Auftrag ohne zweite Freigabe erteilen konnte, beantwortet die Frage nach der internen Berechtigung noch nicht. Die einzelne Anzahlung im Juli 2025 betrifft einen späteren Vorgang mit Zustimmung seiner Ehefrau. Ein allgemeines Recht zur Entnahme für persönliche Vermögensbildung war nach Darstellung meines Mandanten nicht vereinbart. Bitte übersenden Sie die unveränderte Kontoaufnahme mit der vom Amt angeführten hälftigen Angabe. Die Höhe der fünf Einzahlungen ist nicht streitig.

Eingang beim Finanzamt am 20.07.2026, 09:37 Uhr. Vermerk der Kanzlei vom 06.08.2026. Der Mandant hat 11.000,00 EUR ohne Aufgabe des Einspruchs gezahlt. Ein Antrag auf Vollziehungsschutz ist bislang nicht beauftragt.